

1501572-74.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... réu transportava a droga ventilada, para fins de tráfico.

Quanto à tipicidade da conduta relativa ao porte de arma de fogo, municiada e equipada com acessório de uso restrito, tendo sido apreendida na posse do réu, no interior do mesmo automóvel que transportava a droga, sendo portada, logo, para assegurar a prática do tráfico e transporte da droga, não subsiste como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501572-74.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501572-74.2021.8.26.0617 2021/000932

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS INACIO DOS SANTOS RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

LUCAS INACIO DOS SANTOS RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03 (c.c. o art. 15, § 2, II, a, do Decreto n.º 10.030/19), na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 20.11.2021, por volta das 2h00, na Rua Maria Roseclair Oliveira, altura do n.º 10, Campo dos Alemães, nesta cidade e comarca, transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 964,2g de "maconha", em um único tablete.

Ainda, segundo a denúncia, nas mesmas condições de tempo e lugar, o ora acusado, transportava uma pistola da marca Bersa, de calibre .22, número de série 493824, municiada com 11 cartuchos íntegros, equipada com acessório de uso restrito, consistente em supressor de som (silenciador), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia em 13.01.2022 (fls. 125/126), o réu foi citado pessoalmente

(fl. 139), apresentando defesa (fls. 154/155).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 156/157), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital - fl 194).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia, pugnando pela decretação do perdimento do VW/Gol, de placa LQ0-1963, carro usado na execução crime, notadamente no transporte das drogas (fls. 230/233).

A defesa, a seu turno, pleiteou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, buscou a fixação da pena-base dos crimes no mínimo legal; a desclassificação para o delito do art. 14 da Lei de Armas, por se tratar de artefato de uso permitido; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a aplicação do art. 49 do Código Penal, no tocante à multa, por desproporcional a previsão da lei de tóxicos (fls. 236/242).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado em juízo, disse não ser verdadeira a acusação. No dia dos fatos estava em casa se preparando para dormir, momento que foi chamado pela esposa grávida para levá-la ao hospital. No percurso, foi abordado por uma viatura e indagado se possuía passagem pela Justiça e, ao responder afirmativamente, orientado a sair do veículo, sendo reconhecido pelos policiais que, muito alterados, disseram que havia arrendado a Rua 15, exigiram armas e "garagem", e fizeram ameaças. Não disse que era dono de "biqueira" e que a havia arrendado por R\$ 6.500,00. Trabalhava como caixa em uma loja de conveniência antes de ser preso, com renda mensal em torno de R\$...1.090,00 (arquivo digital - fl. 194).

O policial militar JOSE ABEL DE CARVALHO, ouvido em juízo, asseverou que estava em patrulhamento no bairro Campo dos Alemães e, ao avistar um veículo, o motorista aparentou nervosismo e acelerou, motivo pelo qual foi realizada busca pessoal, nada sendo encontrado. Na busca veicular, porém, foi encontrada sob o banco do motorista, pelo seu colega de farda, uma arma com silenciador; no estepe, um tijolo de "maconha". O réu, conhecido como "Chulé", alegou que alugou a Rua Quinze do Campo dos Alemães para fins de tráfico de drogas e que a pistola era para sua defesa. O acusado e sua companheira acompanharam toda a abordagem policial (arquivo digital - fl. 194).

No mesmo sentido o depoimento de seu colega de farda BRENO ORILIO RIZZO DAS NEVES, que acrescentou que a arma era uma pistola Bersa, calibre 22, de numeração aparente, com 11 cartuchos íntegros. O réu disse informalmente que era dono do ponto de venda de drogas da Rua 15 e que o havia arrendado por R\$ 6.500,00, sendo a droga proveniente desse local. O réu e a namorada ficaram na calçada e acompanharam a abordagem (arquivo digital - fl.194).

NATHALIA PAULA LANDIM DE OLIVEIRA, companheira do acusado, informou que estava grávida de 23 semanas e, no dia dos fatos, enviou uma mensagem ao acusado pedindo para levá-la ao médico. Foram parados por policiais ao trafegarem pela Avenida dos Evangélicos, sendo LUCAS reconhecido por eles. Durante a abordagem, sentou de costas para a Avenida e foi vigiada por um policial, não vendo a apreensão da droga e da arma. Os policiais pareciam bem alterados. Perdeu o bebê em razão do nervosismo (arquivo digital - fl. 194).

O laudo de fls. 116/117 confirma que a substância apreendida cuida-se de tetrahydrocannabinol (THC), que, como se sabe, é droga.

O laudo pericial atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida, bem como estar acompanhada de munições e supressor sonoro (fls. 110/112).

Compulsando os autos e sopesando as provas a ele angariadas, constato que o pedido procede em parte.

Além da negativa do réu não convencer, sua versão foi rechaçada pelo conjunto probatório, que a infirma por completo, confirmando a existência e autoria delitiva.

Frise-se que nada há nos autos a demonstrar que os agentes conheciam o réu antes dessa abordagem, não havendo, pois, interesse dele em falsamente incriminá-lo.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

Finalmente, tivessem imbuídos os policiais do propósito de incriminar falsamente o réu, para tanto seria desnecessário desperdiçar tamanha quantidade de droga (964,2g de "maconha", em um único tablete), com alto valor econômico, porquanto poderiam atingir seu desiderato com poucos invólucros.

Sumulando, a palavra dos policiais, que, durante patrulhamento, apreenderam expressiva quantidade de drogas no interior do veículo do acusado (964,2g de "maconha" em um único tablete), além de 01 aparelho celular, quantia em dinheiro (R\$.134,00 - fl. 108) e uma arma de fogo, aliada à prova oral e pericial, comprovam, à saciedade, que o réu transportava a droga ventilada, para fins de tráfico.

Quanto à tipicidade da conduta relativa ao porte de arma de fogo, municiada e equipada com acessório de uso restrito, tendo sido apreendida na posse do réu, no interior do mesmo automóvel que transportava a droga, sendo portada, logo, para assegurar a prática do tráfico e transporte da droga, não subsiste como crime autônomo, estando configurada a majorante do inciso IV do art. 40 da Lei de Drogas.

Nesse sentido já se posicionou o C. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico (HC n. 181.400/RJ, Quinta Turma, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/6/2012). (...)". (HC 395.762/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

Fica, portanto, prejudicado o pedido da defesa de desclassificação da conduta para o delito do art. 14 da Lei de Armas.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do 33, caput, c.c. art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as

circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

O mesmo destino deve possuir o veículo (VW Gol, placas LQ01963), instrumento do tráfico. Saliente-se que a Constituição Federal determina a expropriação dos bens, em favor do Estado, que sejam instrumento, produto ou proveito do tráfico de drogas (art. 243, parágrafo único), devendo eventual direito de terceiro de boa-fé ser dirimido pela via própria.

Saliente-se que a Constituição Federal determina a expropriação dos bens, em favor do Estado, que sejam instrumento, produto ou proveito do tráfico de drogas (art. 243, parágrafo único), devendo eventual direito de terceiro de boa-fé ser dirimido pela via própria.

Veja-se a tese fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário em que reconhecida a Repercussão Geral:

"TEMA 647. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento". (RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente. A condenação referente ao processo nº 0008053-29.2016, deste juízo, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 05.03.2018 e para a Defesa em 09.03.2018 (fl. 61), é utilizada, logo, nesta etapa, e a condenação referente ao processo nº 0000297-09.2017, da 5ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para as partes em 18.12.2017 (fl. 60) posteriormente na consideração da reincidência específica, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento". (RHC 92611, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, mormente pela quantidade de droga apreendida (964,2g de "maconha" em um único tablete), além de

01 aparelho celular e quantia em dinheiro (R\$ 134,00 - fl. 108), tudo a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Sendo o réu reincidente, majoro as penas para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Registro que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

“Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada.

(HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Não há atenuantes a serem consideradas.

Presente a causa de aumento do art. 40, IV, majoro as penas de um sexto, totalizando 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Anoto que devido à reincidência específica do réu, inaplicável a minorante do § 4º do art. 33, norma esta que atende a todos os princípios jurídico-penais, sendo plenamente válida, ficando as penas supracitadas definitivamente estabelecidas.

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade, reincidência e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado (art. 33, parágrafo 2º, 'a' e parágrafo 3º do Código Penal), conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas seja pela mera quantidade de pena aplicada, seja pela reincidência.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE EM PARTE para condenar LUCAS INACIO DOS SANTOS RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06, a 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Cumpra-se o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro e do veículo apreendidos nestes autos.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade, sendo insuficientes medidas diversas.

Recomende-se onde se encontra.

Custas ex lege.

P.I.C.

São José dos Campos, 12 de maio de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA